

جمهورية مصر العربية
الموسوعة التشريعية والقضائية الكبرى 2026
منصة المحامي الرقمية



قوانين الشهر العقاري والتوثيق وتسجيل العقارات

القانون 114 لسنة 1946 والقانون 9 لسنة 2022 وتعديلاته

تسجيل الملكية العقارية والتوثيق: نقل الملكية، التسجيل الرضائي والقضائي، شهادات الرفع المساحي الرقمي، خفض الرسوم والحد الأقصى 3900 جنيه، وضريبة التصرفات العقارية.

- **التوثيق:** النص التشريعي الرسمي الصادر بالجريدة الرسمية
- **الفهرسة:** مواد الإصدار + كافة الأبواب والفصول مادة بمادة
- **الناشر:** منصة المحامي الرقمية (mohamidigital.online)
- **الاعتماد:** المرجع القانوني الرقمي المعتمد لعام 2026

جميع الحقوق محفوظة © 2026 منصة المحامي الرقمية

مواد إصدار القانون

المادة الأولى من مواد إصدار القانون 9 لسنة 2022

تُستبدل بنصوص المواد من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 النصوص المرافقة لتيسير تسجيل العقارات.

إجراءات التسجيل العقاري الحديثة وتيسير إثبات الملكية

المادة 9 من القانون 114 لسنة 1946 — أثر عدم التسجيل في نقل الملكية العقارية

جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى الغير.

المادة 10 مكرراً من القانون 9 لسنة 2022 — التسجيل المستند إلى الحيازة المكسبة للملكية (5 سنوات بحسن نية أو 15 سنة)

يجوز أن يشهر التصرف أو السند إذا كان طالب الشهر حائزاً للعقار حيازة هادئة ومستقرة لمدة خمس سنوات بحسن نية مصحوبة بسند عرفي أو لمدة خمس عشرة سنة بقصد التملك مع تقديم ما يثبت سداد الضرائب العقارية وفواتير المرافق.

المادة 21 من القانون 9 لسنة 2022 — البت الإلزامي في طلب الشهر خلال ثلاثين يوماً

تلتزم مأمورية الشهر العقاري بفحص الطلب وإنهاء إجراءات التسجيل وإصدار المحرر المشهر أو إخطار الطالب بأسباب الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً.